

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 527/2538	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง บุปผา จิราอนุวัฒน์	โจทก์
	นาย ศักดิ์ รัต นา คม	จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 83, มาตรา 362, มาตรา 363

จำเลยสั่งให้ ท. กับพวกหรือรั้วซึ่งเป็นเครื่องหมายเขตแห่งที่ดินและเข้าไปปิดกันรั้วของโจทก์ร่วมในที่ดินโฉนดเลขที่ 7992 โดย ท. กับพวกทำตามคำสั่งของจำเลยโดยไม่มีเจตนาร่วมกระทำความผิดด้วย กรณีจึงถือได้ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดฐานทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์ และเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ร่วมเพื่อถือเอาที่ดินบางส่วนตามโฉนดเลขที่ 7992 ของโจทก์ร่วมเป็นของจำเลย อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ร่วมโดยปกติสุขตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 และ 363 โดยจำเลยใช้ ท. กับพวกเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 358, 362, 363,
365

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นางบุปผา จิรานุวัฒน์ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็น
โจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ร่วมฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยเฉพาะความผิดฐาน
บุกรุกนั้น โจทก์กล่าวในฟ้องว่าจำเลยได้กระทำผิดโดยสร้างรั้วสังกะสีกันแบ่งที่ดิน
โฉนดเลขที่ 7992 ของโจทก์ร่วมเป็นสองส่วนเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์
นั้นแต่บางส่วนและเพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ร่วมเป็นของจำเลยอัน
เป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ร่วมโดยปกติสุขนั้น ศาล
ฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ก่อนเกิดเหตุมีรั้วเป็นแนวเขตที่ดินของโจทก์ร่วมกับ
ที่ดินของจำเลยอยู่และโจทก์ร่วมกับจำเลยก็ไม่เคยมีเรื่องโต้เถียงเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์
ที่ดินกันมาก่อน เพิ่งมาโต้เถียงกันเมื่อมีการรื้อรั้วแล้ว การที่จำเลยสั่งให้นายวิฑูรย์
กับพวกรื้อรั้วซึ่งเป็นเครื่องหมายเขตแห่งที่ดินและเข้าไปปิดกั้นรั้วของโจทก์ร่วมใน
ที่ดินโฉนดเลขที่ 7992 โดยไม่บอกกล่าวให้โจทก์ร่วมทราบล่วงหน้าตามสมควรเพื่อ
ซ่อมแซมรั้วย่อมเป็นการส่อพิรุณเพราะทำให้โจทก์ร่วมไม่รู้ว่าเขตที่ดินเดิมอยู่ตรง
ไหนและทำให้เขตที่ดินของโจทก์ร่วมผิดไปจากความถูกต้องแท้จริงหลังจากรื้อรั้ว
และปิดกั้นรั้วแล้วจำเลยย่อมเล็งเห็นได้ว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 7992 ของโจทก์ร่วมส่วน
ที่อยู่ด้านหลังที่ดินของจำเลยระหว่างรั้วของธนาคารไทยธนุ จำกัด กับรั้วที่ถูกรื้อตก

อยู่ในความครอบครองของจำเลย และเนื่องจากข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่านายวิฑูรย์กับพวกซึ่งทำตามคำสั่งของจำเลยมีเจตนาร่วมกระทำความผิดด้วย กรณีจึงถือได้ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดฐานทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์และเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ร่วมเพื่อถือเอาที่ดินบางส่วนตามโฉนดเลขที่ 7992 ของโจทก์ร่วมเป็นของจำเลย อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ร่วมโดยปกติสุขตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 และ 363 โดยจำเลยใช้นายวิฑูรย์กับพวกเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทต้องใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดคือ มาตรา 363 ลงโทษแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา สำหรับดุลพินิจในการลงโทษนั้น พิจารณาสภาพความผิดแล้วเห็นควรให้ลงโทษปรับ

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362 และ 363 ให้ลงโทษตามมาตรา 363 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ลงโทษปรับ 5,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30

(ธีระจิต ไชยาคำ-ปรีชา เฉลิมวณิชย-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ